

1504939-10.2019.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Cruz Leite, a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, e de associação para o tráfico, descritos, respectivamente, no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 29 de agosto de 2019, por volta de 21 horas, policiais militares rodoviários realizavam patrulhamento pela Rodovia SP 191, altura do Km 72, no sentido Rio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504939-10.2019.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504939-10.2019.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2254246/2019 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 4321874 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

7126/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2254246 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7126/19/924

- DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2254246 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7126/19/924 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2254246 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7126/19/924 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Erik Eduardo Possetes Vazzoler e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Erick Eduardo Possetes Vazzoler, e Tiago Fernando da Cruz Leite, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, em razão dos fatos narrados descritos à fls. 101/102.

Não houve prisão em flagrante.

Os réus foram regularmente notificados nos termos do artigo 55, da Lei n.

11.343/06, e apresentaram defesa preliminar de fls. 150/151, por meio da Defensoria Pública.

A denúncia foi recebida no dia 29 de novembro de 2021, conforme decisão de fls. 156/161, que ainda designou audiência de instrução, debates e julgamento, realizada por via remota, através da plataforma TEAMS, onde foram ouvidas três testemunhas comuns, e interrogados os réus.

Encerrada a instrução, o Ministério Público e a Defensoria Pública, em alegações orais, inicialmente com relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, requereram a desclassificação para o delito capitulado no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Quanto ao crime de associação para o tráfico, ambas as partes requererem a absolvição, por insuficiência de provas. A Defensoria Pública, ainda quanto ao crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, requer a aplicação tão somente da medida de advertência sobre os efeitos das drogas.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se aos réus Erik Eduardo Possetes Vanzoler, e Tiago Fernando da Cruz Leite, a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, e de associação para o tráfico, descritos, respectivamente, no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 29 de agosto de 2019, por volta de 21 horas, policiais militares rodoviários realizavam patrulhamento pela Rodovia SP 191, altura do Km 72, no sentido Rio Claro-Araras, quando resolveram abordar o veículo Fiat Palio, placas EDZ-7154, que era ocupado por ambos os réus, sendo que Erick era o condutor, enquanto que Tiago ocupava o banco do passageiro. Feita a abordagem, os réus foram revistados pessoalmente, sendo que nada de ilícito foi encontrado com Erick. Com Tiago, contudo, os policiais encontraram uma única porção de cocaína, pesando cerca de 23,4 gramas, que seria destinada ao tráfico.

Durante o correr do inquérito, o Setor de Investigações da Polícia Civil, através do relatório n. 467/2019, apontou que ambos os investigados estariam associados para a prática do tráfico de drogas.

Finda a instrução, com relação, com relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, impõe-se a desclassificação para o delito do artigo 28 do mesmo diploma legal. Quanto ao crime de associação para o tráfico, a absolvição é de rigor.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de fls. 06/07, que atesta a apreensão da única porção de cocaína, pesando 24,8 gramas. Nada mais foi apreendido que pudesse vincular os réus com a prática do tráfico. O laudo de fls. 14/15, por sua vez, apresentou resultado positivo para cocaína.

Contudo, conforme foi dito, no tocante à autoria, não há provas seguras de que a droga apreendida fosse destinada ao tráfico, e tampouco que os réus estivessem associados para a prática de tal delito.

Ouvidos em juízo, os réus confessaram os fatos, mas apenas em parte.

Tiago, inquirido a respeito, disse que é usuário de drogas, e que conhece Erik desde pequeno, pois cresceram no mesmo bairro. Contudo, ficaram muito tempo afastados, visto que Tiago permaneceu preso durante 12 anos, em razão da prática de um homicídio, sendo libertado somente no ano de 2017. No dia dos fatos, Tiago encontrou com Erick, e combinaram que iriam juntos a uma festa que duraria três dias. Erick então levou Tiago até um local onde este último comprou 25 gramas de cocaína, droga este que seria consumida por Tiago durante os três dias de festa. Tiago disse que pagou pela droga a quantia de R\$ 500,00, e que em seguida passaram em alguns bares para beber. Ao ingressarem na pista, com destino à festa, foram abordados por policiais rodoviários, que encontraram a droga em seu poder. Tiago negou qualquer destinação outra para a droga, que não fosse a de seu próprio consumo. Também disse que jamais se envolveu com o tráfico de drogas, sozinho ou em companhia de Erick.

Na mesma linha foi o interrogatório de Erick, que confirmou que a droga foi adquirida por Tiago, e que ambos pretendiam ir até uma festa, onde iriam consumi-la juntos.

Conforme se verá, não há provas nos autos que desmereça a versão apresentada pelos réus.

Os policiais rodoviários ouvidos em juízo, por sua vez, relataram que naquela noite

realizavam patrulhamento nas proximidades da saída do bairro Jardim Progresso, nesta cidade de Rio Claro, local onde é costumeira a prática do tráfico, quando se depararam com um veículo Fiat Palio saindo do acesso ao bairro, e ingressando na rodovia SP 191. Como os ocupantes demonstraram certo nervosismo ao verem a viatura, resolveram abordá-los. Quem ia ao volante era o acusado Erick, enquanto que Tiago era o ocupante do banco do passageiro. Em revista Erick, nada foi encontrado. Com Tiago, foi encontrada a porção única de cocaína. Indagados, os réus disseram que iriam usar a droga em uma festa para onde se dirigiam. Ambos os policiais disseram que não conheciam os réus, de onde se extrai que desconheciam seu envolvimento com o tráfico. Os policiais também confirmaram que a abordagem ocorreu somente em razão do comportamento dos acusados, e não por anteriores informações de que estivessem transportando drogas.

O policial civil Angel Emilio Rojo Merino Filho, também ouvido em juízo, disse não ter participado da apreensão da droga. A testemunha limitou-se a confirmar o teor do relatório de fls. 17, onde afirmou que, na época dos fatos, havia informações de que Erick estaria envolvido com o tráfico de drogas, e que pegava drogas na cidade de Araras, para revende-las em Rio Claro. Contudo, em seu depoimento, a testemunha alegou que foram feitas diligências no sentido de se apurar o efetivo envolvimento de Erick com a prática de tal delito, as quais resultaram infrutíferas. Quanto a Tiago, disse apenas supor que poderia estar auxiliando Erick na prática do tráfico. Contudo, nada de concreto consta nos autos, capaz de cancelar tal afirmação. O boletim de ocorrência de fls. 19/25, por sua vez, diz respeito apenas ao réu Tiago e uma outra pessoa de nome Aparecido Pedro de Oliveira, sendo prova inidônea a comprovar eventual associação de ambos os réus com o tráfico de drogas. Portanto, a prova acusatória é manifestamente inidônea para fundamentar a condenação.

Com relação ao crime de tráfico, o que temos é tão somente a apreensão da porção de cocaína, desacompanhada de qualquer outro indício de que os réus pretendessem vendê-la.

Quanto ao crime de associação, o relatório de fls. 17 limita-se a afirmar que Tiago poderia ser uma das pessoas que auxiliavam Erick com a venda de drogas. Contudo, repita-se, sequer o envolvimento de Erick foi apurado pelas diligências realizadas na época, tampouco existindo provas de eventual associação estável e permanente mantida entre os dois acusados.

Assim, uma vez que os réus confessaram a posse da droga para o consumo próprio, impõe-se a desclassificação para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Quanto ao crime de associação para o tráfico, a absolvição é de rigor. Na fixação das medidas a serem aplicadas aos réus, verifico que o réu Erick possui outras duas condenações pela prática do mesmo delito, conforme folha de antecedentes de fls. 109, sendo reincidente na prática de tal ilícito, o que permite a aplicação da medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo 07 meses (artigo 28, §§3º e 4º).

Já o acusado Tiago, conforme revela a folha de antecedentes de fls. 113/127, possui outras condenações por delitos diversos, mas não conta com passagens pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Assim diante da natureza sui generis do delito em questão, cuja anterior condenação não gera maus antecedentes ou reincidência, a não ser que seja específica (o que ocorre com Erick), conforme jurisprudência dominante, entendo, com relação a Tiago, suficiente a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos das drogas.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de:

A) aplicar ao réu ERICK EDUARDO POSSETES VAZZOLER, a medida de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 07 meses, dando-o como incurso no artigo 28, da Lei n. 11.343/06;

B) aplicar ao réu TIAGO FERNANDO DA CRUZ LEITE, a medida de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei n. 11.343/06.

C) ABSOLVER ambos os réus da imputação da prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, será designada audiência admonitória em relação ao réu Tiago, expedindo-se o respectivo termo.
Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA